

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ולדימיר בליאק
קארין אלהרר

פ/25/6302

הצעת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה (תיקון – תגמול הסתגלות כלכלית), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 2ב. 1. בחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד–2023¹, אחרי סעיף 2א יבוא :

2ב. (א) בן משפחה של חטוף ששחרר אשר הוכר כלכלית בשל ירידה בכושר להשתכר
כפדוי שבי או של חטוף שגופתו הושבה, רשאי להגיש בקשה לקצין תגמולים או לפקיד תביעות, לפי העניין, לקבוע כי הוא יהיה זכאי לתגמול הסתגלות כאמור בסעיף קטן (ב) בשל כך שאין לו כושר להשתכר או שכושרו להשתכר צומצם, עקב מעורבותו הרציפה במאמצים לשחרור החטוף, וכי אין לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור פחתה מ-60% מההכנסה שהיתה לו בשנה שקדמה לחטיפה; קצין תגמולים או פקיד תביעות, לפי העניין, יביא בחשבון בקביעתו האמורה גם את הליכי השיקום של בן המשפחה ואת השפעתם הצפויה על הכושר להשתכר ויבחן את קביעתו אחת לשנה לפחות.

(ב) תגמול ההסתגלות, ישולם באופן חודשי, בסכומים בהתאם לתקופות כמפורט להלן :

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64.

(1) עד תום שנתיים ממועד הקביעה הראשונה – בסכום השווה להפרש בין הממוצע החודשי של הכנסתו מעבודה או ממשלח יד בשנה שקדמה לחטיפה ובין הכנסתו מעבודה או ממשלח יד שלגביה ניתנה הקביעה (בסעיף זה – הסכום הקובע);

(2) בשנה השלישית ממועד הקביעה הראשונה – בסכום השווה ל-40% מהסכום הקובע;

(3) בשנה הרביעית ממועד הקביעה הראשונה – בסכום השווה ל-20% מהסכום הקובע.

(ב) השר או שר העבודה, לפי העניין, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצועו של סעיף קטן (א) ובכלל זה הוראות לעניין קביעה כאמור באותו סעיף קטן וכן מסמכים ואישורים הנדרשים לשם הקביעה."

דברי הסבר

כחלק ממתקפת הטרור הרצחנית מרצועת עזה שהתרחשה בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), נחטפו לעזה 251 אזרחים וחיילים, מבוגרים וילדים כאחד. במהלך השנתיים האחרונות, שוחררו חלק מהחטופים בעסקאות או חולצו בידי צה"ל והחלו בתהליך שיקום בארץ, וחלקם הושבו לקבורה. נכון להיום, עדיין מוחזקים בשבי החמאס כ-3 חטופים שהוכרזו חללים.

מאז אירועי 7 באוקטובר, משפחות החטופים נאלצו להתמודד עם קשיים רבים, תוך ניהול שגרת חיים בלתי אפשרית – בין המתנה מורטת עצבים לבשורות, ובין התמודדות עם אובדן עמום (Ambiguous Loss) – חוסר ודאות מתמשך באשר לגורל יקיריהם, למקום הימצאותם ולשאלה האם הם בין החיים. כל עוד לא הושגה ודאות ויקיריהם לא הושבו, גם אם לקבורה, בני המשפחה ממשיכים לסבול מקושי נפשי עמוק וגעגוע בלתי פוסק, אשר במקרים רבים השפיעו גם על מצבם הבריאותי. דברים אלו נכונים גם לגבי משפחות החטופים שהוכרזו חללים, הסובלות משיבוש בתהליכי השכול (Disrupted Bereavement), בין היתר בשל היעדר מקום קבורה שניתן לפקוד. ככלל, גם במקרה שהחטוף חזר, או גופתו של החלל הושבה, בני המשפחה עדיין נאלצים להתמודד עם השלכות הטראומה של החטיפה, וחלקם מתפנים לעבד לראשונה את החוויות הקשות שחוו מאז אותו יום.

לצד התמודדות זו, משפחות החטופים נדרשו להקדיש את חייהן כמעט במלואם למאמצים לשחרור

יקיריהן, ופעלו לשם כך מול מוסדות המדינה, גורמי ביטחון, ארגונים בין-לאומיים והציבור הרחב. כתוצאה מכך, רבים מבני המשפחות נאלצו להפסיק את עבודתם לתקופות ממושכות, לוותר על משרות יציבות או להיעדר מהן באופן שגרתי.

חוק התגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד–2023, אמנם מכיר בצרכים המיוחדים של משפחות החטופים, אך אינו מספק מענה מלא להשלכות הכלכליות הישירות איתם הם נאלצים להתמודד בשל מעורבותם החיונית במאמצים למען שחרור יקיריהם.

לפיכך מוצע להסמיק קצין תגמולים או פקיד תביעות, לפי העניין, להעניק לבן משפחה של חטוף ששוחרר והוכר כפדוי שבי, או לבן משפחה של חטוף שגופתו הושבה, תגמול הסתגלות. תגמול זה יינתן במקרים שבהם אין לבן המשפחה כושר להשתכר או שכושרו להשתכר צומצם, בשל מעורבותו הרציפה במאמצים לשחרור החטוף, ובכפוף לכך שאין לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, או שהכנסתו כאמור פחתה מ-60% מהכנסתו בשנה שקדמה לחטיפה. בחינת הזכאות לתגמול האמור תיערך אחת לשנה לפחות, ובמסגרתה יישקלו גם הליכי השיקום של בן המשפחה והשפעתם הצפויה על כושר השתכרותו.

עוד מוצע כי התגמול האמור ישולם מדי חודש, במשך ארבע שנים, בהתאם למודל של הפחתה הדרגתית. בשנתיים הראשונות יינתן סכום השווה להפרש בין הממוצע החודשי של ההכנסה בשנה שקדמה לחטיפה, ובין ההכנסה שבעקבותיה ניתנה הזכאות. בשנה השלישית יינתן תגמול בסכום השווה ל-40% מהסכום שניתן בשנתיים הראשונות ובשנה הרביעית יינתן 20% מאותו סכום. מודל זה נועד לאזן בין הכרה בנזק הכלכלי שנגרם ובין מתן אפשרות לבן המשפחה להשתקם בהדרגה.

הצעה זו מבטאת את אחריותה של מדינת ישראל כלפי משפחות החטופים שנטלו על עצמן שליחות לאומית תוך הקרבת ביטחונן התעסוקתי והכלכלי, ומטרתה לאפשר להן להמשיך את חייהן בכבוד. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/6257).

הצעת החוק זהה לפ/25/6257 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)